



PUTUSAN
Nomor 209 K/Pdt.Sus-HKI/2026

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual merek pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT ULTRA SAKTI, yang diwakili oleh Harun Pramono, S.Si., Apt.MM., selaku Direktur PT Ultra Sakti, berkedudukan di Jalan Bukit Gading Raya, Kompleks Gading Bukit Indah RA 03 & 05, Kelapa Gading, Jakarta Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Amris Pulungan, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Pulungan, Wiston & Partners, beralamat di Jalan Cempaka Putih Raya, Nomor 51, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Mei 2025;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

L a w a n:

PT KOSMETIKA CANTIK INDONESIA, yang diwakili oleh Ganesya Widya Pradana selaku Direktur PT Kosmetika Cantik Indonesia, berkedudukan di Jalan Komud Abdurrahman Saleh, Nomor 58, Kelurahan Asrikaton, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rr. Duni Nirbayati, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum DGA Law Firm, beralamat di Panin Tower-Senayan City, Lantai 20, Jalan Asia Afrika, Nomor 19, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2025;
Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Dan

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEMENTERIAN
HUKUM REPUBLIK INDONESIA cq DIREKTORAT**

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 209 K/Pdt.Sus-HKI/2026



**JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL cq DIREKTORAT
MEREK & INDIKASI GEOGRAFIS**, yang diwakili oleh
Hermansyah Siregar, S.H., M.H., selaku Direktur Merek dan
Indikasi Geografis, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said,
Kaveling 8-9, RT 16, RW 4, Kelurahan Karet Kuningan,
Kecamatan Setia Budi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus
Ibukota Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada
Handi Nugraha, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Pegawai
pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian
Hukum Republik Indonesia, beralamat di Jalan H.R. Rasuna
Said, Kaveling 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juli 2025;
Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan
Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dan memohon kepada pengadilan
untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik tunggal dan satu-satunya yang

berhak untuk menggunakan merek-merek “**Bebio**” dan variasinya
di Indonesia untuk membedakan hasil produksi Penggugat dengan hasil
produksi pihak lain;

3. Menyatakan merek-merek **BEBIOTIC** Daftar Nomor
IDM001311251, Daftar Nomor IDM001291178 dalam kelas 03 dan
Daftar Nomor IDM001321088 dalam kelas 05 atas nama Tergugat,
mempunyai persamaan pada pokoknya untuk barang sejenis dengan

merek-merek “**Bebio**” dan variasinya milik Penggugat;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 209 K/Pdt.Sus-HKI/2026



4. Menyatakan tindakan Tergugat mengajukan pendaftaran merek-merek



Daftar Nomor IDM001311251, Daftar Nomor IDM001291178 dalam kelas 03 dan Daftar Nomor IDM001321088 dalam kelas 05 atas nama Tergugat, mengandung unsur iktikad tidak baik,

karena meniru merek-merek “” dan variasinya milik Penggugat;

5. Menyatakan batal pendaftaran merek-merek  Daftar Nomor IDM001311251, Daftar Nomor IDM001291178 dalam kelas 03 dan Daftar Nomor IDM001321088 dalam kelas 05 atas nama Tergugat, dalam Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan segala akibat hukumnya;

6. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan Pengadilan dalam perkara ini dengan melaksanakan

pembatalan pendaftaran merek-merek  Daftar Nomor IDM001311251, Daftar Nomor IDM001291178 dalam kelas 03 dan Daftar Nomor IDM001321088 dalam kelas 05 atas nama Tergugat, dengan cara mencoret pendaftaran merek-merek tersebut dari dalam Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek sesuai dengan ketentuan Undang Undang Merek yang berlaku;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Ketua c.q. Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 209 K/Pdt.Sus-HKI/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HKI/Merek/2025//PN Niaga Sby., tanggal 6 Oktober 2025, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp469.000,00 (empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara *e-litigasi* serta telah dikirim secara elektronik (*online*) melalui Sistem Informasi Pengadilan (*E-Court*) kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 6 Oktober 2025, kemudian terhadap putusan tersebut Pemohon Kasasi melalui kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Mei 2025, diajukan Permohonan Kasasi pada tanggal 17 Oktober 2025 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Secara Elektronik Nomor 4/Akta Kasasi/HKI/2025/PN Niaga Sby *juncto* Nomor 3/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025//PN Niaga Sby, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut disertai/diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 29 Oktober 2025;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 29 Oktober 2025 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi memohon agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi semula Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 209 K/Pdt.Sus-HKI/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya Nomor 3/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025//PN Niaga Sby., tanggal 6 Oktober 2025, dan dengan mengadili sendiri memutuskan sebagai berikut:

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi semula Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon Kasasi semula Penggugat sebagai pemilik tunggal dan satu-satunya yang berhak untuk menggunakan merek-merek “**Bebio**” dan variasinya di Indonesia untuk membedakan hasil produksi Pemohon Kasasi semula Penggugat dengan hasil produksi pihak lain;
3. Menyatakan merek-merek **BEBIOTIC** Daftar Nomor IDM001311251, Daftar Nomor IDM001291178 dalam kelas 03 dan Daftar Nomor IDM001321088 dalam kelas 05 atas nama Termohon Kasasi semula Tergugat, mempunyai persamaan pada pokoknya untuk barang sejenis dengan merek-merek “**Bebio**” dan variasinya milik Pemohon Kasasi semula Penggugat;
4. Menyatakan tindakan Termohon Kasasi semula Tergugat mengajukan pendaftaran merek-merek **BEBIOTIC** Daftar Nomor IDM001311251, Daftar Nomor IDM001291178 dalam kelas 03 dan Daftar Nomor IDM001321088 dalam kelas 05 atas nama Termohon Kasasi semula Tergugat, mengandung unsur iktikad tidak baik, karena meniru merek-merek “**Bebio**” dan variasinya milik Pemohon Kasasi semula Penggugat;
5. Menyatakan batal pendaftaran merek-merek **BEBIOTIC** Daftar Nomor IDM001311251, Daftar Nomor IDM001291178 dalam kelas 03 dan Daftar Nomor IDM001321088 dalam kelas 05 atas nama Termohon Kasasi semula Tergugat, dalam Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 209 K/Pdt.Sus-HKI/2026



6. Memerintahkan kepada Turut Termohon Kasasi semula Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan Pengadilan dalam perkara ini dengan melaksanakan pembatalan pendaftaran merek-merek **BEBIOTIC** Daftar Nomor IDM001311251, Daftar Nomor IDM001291178 dalam kelas 03 dan Daftar Nomor IDM001321088 dalam kelas 05 atas nama Termohon Kasasi semula Tergugat, dengan cara mencoret pendaftaran merek-merek tersebut dari dalam Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek sesuai dengan ketentuan Undang Undang Merek yang berlaku;
7. Menghukum Termohon Kasasi semula Tergugat untuk membayar biaya perkara pada semua tingkatan;

Subsidiar:

Apabila Ketua Mahkamah Agung c.q. Majelis Hakim Kasasi yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 17 November 2025 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena setelah membaca dan meneliti secara saksama Memori Kasasi tanggal 29 Oktober 2025 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 17 November 2025 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pokok sengketa dalam perkara *a quo* adalah mengenai perbuatan Termohon Kasasi dahulu Tergugat mengajukan pendaftaran merek **BEBIOTIC**, pendaftaran mana menurut Pemohon Kasasi dahulu Penggugat dilakukan dengan iktikad tidak baik karena merek tersebut

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 209 K/Pdt.Sus-HKI/2026



memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek **Bebio** milik Pemohon Kasasi dahulu Penggugat yang telah lebih dahulu didaftarkan oleh Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

- Bahwa Pasal 21 Ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mengatur bahwa permohonan pendaftaran suatu merek ditolak jika merek tersebut memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain;
- Bahwa sesuai fakta persidangan secara visual kedua merek memiliki perbedaan baik dari segi bentuk, cara penempatan maupun penulisan karena merek milik Pemohon Kasasi dahulu Penggugat menggunakan

kata **Bebio** + Logo Gambar Penguin sedangkan merek milik Termohon Kasasi dahulu Tergugat menggunakan kata **BEBIOTIC** + Logo Gambar Koala;

- Bahwa selain itu meskipun keduanya memiliki kata **Bebio** merek Termohon Kasasi dahulu Tergugat memiliki 8 (delapan) huruf, sedangkan merek Pemohon Kasasi dahulu Penggugat memiliki 5 (lima) huruf, sehingga dari segi penulisan maupun pengucapan, merek Termohon Kasasi dahulu Tergugat memiliki perbedaan dibandingkan dengan merek milik Pemohon Kasasi dahulu Penggugat, sehingga konsumen tidak akan terkecoh karena dengan perbedaan tersebut konsumen dapat menilai asal usul produk dari kedua merek tersebut;

- Bahwa oleh karena merek **BEBIOTIC** milik Termohon Kasasi dahulu Tergugat tidak memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek **Bebio** milik Pemohon Kasasi dahulu Penggugat, maka pendaftaran merek **BEBIOTIC** oleh Termohon Kasasi semula Tergugat dapat dibenarkan karena tidak melanggar hak subjektif Pemohon Kasasi

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 209 K/Pdt.Sus-HKI/2026



semula Penggugat sebagai pemegang merek **Bebio** yang telah terdaftar atas nama Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

- Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena berisi pengulangan terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* bukan alasan kasasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa namun demikian Hakim Agung Anggota Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., menyatakan beda pendapat (*dissenting opinion*), dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum, merek Penggugat telah terdaftar lebih dahulu dari merek Tergugat dan merek Penggugat telah dikenal oleh masyarakat sebelum merek Tergugat terdaftar, Berdasarkan Pasal 76 Ayat (1) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis bahwa alasan pembatalan adalah adanya persamaan pada pokoknya, maka kata **Bebio** pada merek Tergugat memiliki persamaan dengan merek Penggugat sehingga dapat menyesatkan/mengecoh konsumen yang mengira kedua merek tersebut merupakan produk yang sama, dengan demikian Tergugat telah mendaftarkan merek miliknya dengan iktikad tidak baik, maka secara yuridis merek Tergugat harus dibatalkan;
- Bahwa jikalau Tergugat tidak bermaksud mendompleng merek lain mengapa Tergugat memilih merek miliknya yang menyerupai merek milik

pihak lain karena ada persamaan kata **Bebio** di antara keduanya

dan untuk kelas barang yang sama, sedangkan **Bebio** tidak mengandung arti apapun dan banyak huruf yang dapat dirangkai menjadi kata/merek yang tidak dimiliki pihak lain, berbeda dengan AQUA yang artinya air;

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 209 K/Pdt.Sus-HKI/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pedomplengan tersebut dapat mengakibatkan konsumen terkecoh dan salah dalam memilih/membeli produk milik Penggugat *a quo*;
- Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan musyawarah dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka berdasar Pasal 30 ayat 3 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, Majelis Hakim mengambil putusan dengan suara terbanyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT ULTRA SAKTI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT ULTRA SAKTI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 209 K/Pdt.Sus-HKI/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa, tanggal 10 Maret 2026 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Prasetyo Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,

ttd./

Prasetyo Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i..... Rp 10.000,00
2. R e d a k s i..... Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi..... Rp3.980.000,00 +
- JumlahRp4.000.000,00

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. PANITERA

PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

Ditandatangani secara elektronik

H AHMAD ARDIANDA PATRIA, SH., MHum

NIP. 1962 1220 1986 121 001

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 209 K/Pdt.Sus-HKI/2026